

RECURSO CÍVEL Nº 5083423-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: GABRIEL SILVA SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - **OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VÍCIOS NO JULGADO** -PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -PAGAMENTO DIFERENÇA DE AUXÍLIO FARDAMENTO PAGO A MENOR EM 2015 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - **DECRETO Nº 20.910, DE 06 DE JANEIRO DE 1932** - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.**

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGOU-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantido o acórdão impugnado. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5083423-55.2024.4.02.5101

510015640024 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5083423-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: GABRIEL SILVA SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, no qual o Embargante alega **omissão, contradição e vícios no julgado**, com relação a erro na análise do pedido formulado na petição inicial, assim como o não enfrentamento da alegação autoral de impossibilidade fática de questionamento na via administrativa, haja vista a precariedade do vínculo de militar temporário e do receio de retaliações.

Portanto, visa **prequestionamento** quanto à ACÓRDÃO proferido pela 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

A Embargada apresentou contrarrazões, pleiteando a rejeição dos Embargos Declaratórios ora opostos.

Conheço do recurso interposto, eis que tempestivo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem modalidade de recurso com alcance bem definido, cabíveis apenas em caso de **obscuridade, contradição** ou **omissão** do provimento judicial atacado, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; e, no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

No caso concreto, não se vislumbra quaisquer das referidas hipóteses.

Segundo entendimento do STJ, o julgador **não** está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Outrossim, o julgador possui o dever de enfrentar **apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.**

No que tange a discussão dos presentes autos, conforme destacado na **DECISÃO REFERENDADA**, a parte Autora pleiteou o pagamento da diferença de auxílio fardamento pago a menor, cujo fato gerador ocorreu no ano de **2015**, em virtude da promoção. Em sede de Embargos, questiona a ausência de pagamento pelo auxílio fardamento, devido no momento de sua promoção. Contudo, conforme o Relatório/Voto (*Evento 29*), o pleito autoral concernente ao pagamento de auxílio fardamento encontra óbice no instituto da **prescrição**, nos termos do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

A Turma Recursal apreciou a legislação de regência da forma que, sob sua ótica, mais se coaduna com a hipótese, ainda que não seja esta a que satisfaça a parte embargante. Deste modo, descabe, na espécie, o requerimento de manifestação expressa sobre supostas ofensas à lei ou à Constituição Federal, a título de prequestionamento, pois a fundamentação adotada é suficiente para a solução do caso concreto, tal como preceitua o artigo 93, IX, da Carta Constitucional.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes no AI 791292 QO-RG, julgada em 23.06.2010 (DJe-149 - 12.08.2010), após reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência no sentido de que ***“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”***. Precedentes citados: MS 26.163, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.9.2008; RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006.

Registre-se que o recurso interposto, ainda que com o fim de prequestionamento, deve observância ao artigo 1.022 do CPC (artigo 535 do antigo CPC), **o que não ocorreu na hipótese**. Nesse sentido: EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009.

O que se verifica, no caso concreto, é a pretensão de promover a **rediscussão da matéria**, com o intuito de fazer prevalecer a tese jurídica invocada pelo(a) recorrente. Nesse contexto, os presentes embargos não se prestam ao fim pretendido pela parte embargante, que poderá, no entanto, valer-se da via recursal adequada.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores. No âmbito do **STF**, podemos citar o **ARE 831892 AgR-ED** (Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 20-04-2015 PUBLIC 22-04-2015) e o **RE 599271 AgR-AgR-ED** (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015). No **STJ**, destaco o seguinte precedente: **AgRg no AREsp 548.441/RJ** (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

OS EMBARGOS SÃO, PORTANTO, MANIFESTAMENTE **PROTELATÓRIOS**, POR ARGUIR PRETENSO VÍCIO FORMAL QUE EM NADA ALTERA A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECURSAL AUTURAL!

Ante o exposto, voto por **CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO**, devendo ser mantido o acórdão impugnado. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.